

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1267/2530

บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย
จำกัด

โจทก์

บริษัทฟิลิปป์ บราเธอร์ส (ไทย) จำกัด
กับพวก

จำเลย

บริษัทฟิลิปป์ บราเธอร์ส (ไทย) จำกัด ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เซลล์ อิงค์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทฟิลิปป์ บราเธอร์ส อิงค์ ที่ 3

ผู้

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 258)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 60,589,128 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา และแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา พร้อมทั้งยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 253,256,252)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวย อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ